合同编号：

河南省房屋安全鉴定合同

（示范文本）

项目名称:_____

委托单位：_____

鉴定单位：_____

河南省住房和城乡建设厅
河南省市场监督管理局

使用说明

1. 本合同文本为示范文本，由河南省住房和城乡建设厅与河南省市场监督管理局共同制定，供委托单位与鉴定单位签订房屋安全鉴定合同时使用。

2. 本合同文本中所称房屋安全鉴定，是指房屋安全鉴定机构接受委托，依据国家有关法律、法规和技术标准等，对房屋建筑及其附属构筑物进行检查、检测与验算，综合分析判断，并出具安全鉴定报告的活动。

3. 本合同文本空格部位填写、选择及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。对于实际情况未发生或双方当事人不做约定的，应当在空格部位划“×”，以示删除。

4. 双方当事人签订本合同时应当认真核对合同内容，合同一经签订，对双方当事人均有法律约束力。

河南省房屋安全鉴定合同

（示范文本）

甲方（委 托 方）：_____

乙方（鉴定机构）：_____

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本鉴定工程事项协商一致，订立本合同。

第一条　房屋情况

1.项目名称：_____

2.项目地址：_____

3.结构类型：_____

4.建筑面积：_____

5.其他：_____

第二条　委托内容

根据甲方的要求及有关标准、规范的规定，进行如下工作：

对建筑物进行□安全性鉴定 □抗震鉴定 □安全性鉴定和抗震鉴定，主要工作内容如下（包含但不限于）：

1. 详细调查与检测

□场地和地基基础

□主体结构

□砌体结构　□混凝土结构　□钢结构　□木结构　□其他

2. 房屋安全性鉴定

□房屋结构承载力验算

□房屋安全性鉴定评级

□构件层次　□子系统层次　□鉴定系统层次

3. 房屋抗震鉴定

□场地与地基基础

□主体结构抗震能力验算

□主体结构抗震措施鉴定

本鉴定项目的具体范围和内容见附件一。

第三条　鉴定标准和依据

本鉴定工作应当执行的标准、规范、依据为：

1. 甲方提供的工程设计及施工相关资料等。

2. 规范、标准_____

_____。

本鉴定项目所涉及的规范标准具体情况见附件二。

第四条　鉴定费用及支付

（一）鉴定费用

□ 按间计费：_____元/间，共_____间；合计人民币（大写）_____元（￥_____）。

□ 按建筑面积计费：_____元/平方米，共_____平方米；合计人民币（大写）_____元（￥_____）。

□ 其他计费方式：_____

（二）支付方式

□ 银行转账方式支付，甲方开户银行：_____

户名_____账号_____；

乙方开户银行：_____

户名_____账号_____；

□ 现金方式支付；

□ 其他支付方式_____。

乙方收到款项后应开具票据。

（三）支付时间

□ 一次总付：支付时间_____。

□ 分期支付：_____。

第五条　履行方式及期限

乙方应当于本合同签订后_____个工作日内开展现场检查检测工作，于现场检查检测工作后_____个工作日内按照约定完成房屋建筑安全鉴定工作，并提交书面安全鉴定报告_____套。

第六条　双方权力义务

（一）甲方

1. 在签订本合同时向乙方提交工程设计及施工等相关技术资料，并对所提供资料的真实性、有效性、完整性负责；

2. 为乙方尽可能提供工作方便，为乙方提供现场检测时所需要的水、电和场地等配合工作；

3. 按照本合同的约定向乙方支付鉴定费用；

4. 按照本合同约定，享有鉴定成果报告；

5. 甲方如对安全鉴定报告结论有异议，可在收到报告之日起_____个工作日内向乙方提出书面异议，由乙方组织复查并于_____个工作日内向甲方予以书面答复。

（二）乙方

1. 按照甲方要求对鉴定中掌握的有关国家秘密、商业秘密、个人隐私承担保密义务；

2. 严格履行各项合同条款及鉴定方案，为工程提供准确、科学、公正的服务；

3. 按照有关规范、规程、标准以及本合同的要求进行鉴定工作；在工作过程中遵守有关安全、文明施工的规定，确保鉴定工作安全进行；

4. 完成数据计算分析、资料整理及成果报告编写等工作；

5. 对提交鉴定报告结果的准确性、合规性负责；

6. 按照本合同约定，收取鉴定费用；

7. 乙方房屋鉴定工作的程序、方法和鉴定报告应当符合国家、行业、地方相关标准和规范要求。

第七条 违约责任

（一）一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。

（二）一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

（三）乙方因弄虚作假、计算错误等原因导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符，造成经济损失或安全事故，应退还鉴定费用，并承担相应的法律责任和经济损失。

（四）甲方未按照本合同约定向乙方支付鉴定费用，每逾期一日，应当承担应付金额_____‰的违约金。

（五）乙方未按照本合同约定向甲方提交鉴定报告，每逾期一日，应当承担鉴定费用_____‰的违约金。

第八条　争议解决方式

双方履行合同过程中发生争议应友好协商解决，协商不成时，可按照第____种方式解决。

（一）向_____人民法院起诉。

（二）由_____仲裁委员会仲裁。

第九条　合同生效及附件

（一）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（二）本合同一式____份，双方各执____份，自双方签字或盖章之日起生效。

（三）下列文件为本合同附件：

1.《房屋安全鉴定具体范围和内容》

2.《房屋安全鉴定规范标准列表》

甲方签字/盖章：	乙方盖章：
法定代表人/委托代理人（签字）：	法定代表人/委托代理人（签字）：
电话：	电话：
地址：	地址：
日期：	日期：

附件 1

房屋安全鉴定具体范围和内容

附件 2

房屋安全鉴定规范标准列表

检测鉴定所依据标准应根据实际情况选用，包括但不局限于以下标准：

一、现场检测依据的规范、标准

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）；

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）；

《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）；

《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）；

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21:2000）；

《房屋裂缝检测与处理技术规程》（CECS 293:2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）。

二、结构验算依据的规范、标准

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）；

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015 年版）；

《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）；

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；

《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）；

《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）；

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016 年版）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）。

三、结构鉴定依据的规范、标准

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）；

《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2019）；

《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）；

《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）；

《农村住房危险性鉴定标准》（JGJ 363-2014）；

《镇（乡）村建筑抗震技术规程》（JGJ 161-2008）。